

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง เต้าเฮียง แซ่โจ้ว
นาย กิตติ อมรรักษา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 421, มาตรา 1337

แม้โจทก์ก่อสร้างตึกผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและเทศบัญญัติก็เป็นเรื่อง que เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการกับโจทก์จำเลยไม่มีสิทธิอ้างเหตุดังกล่าวก่อสร้างแผ่นเหล็กกันจนเป็นเหตุให้ปิดกันแสงแดดและทางลมที่จะเข้าตึกของโจทก์ และแม้จำเลยจะก่อสร้างในเขตที่ดินของจำเลยก็เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ และ ครอบครอง อาศัย บ้าน เลขที่59/41
จำเลย จงใจ หรือ ประมาท เลินเล่อ ทำละเมิด ต่อ โจทก์ ได้ นำ เอาแผ่น เหล็ก มา
ปิด กั้น จน ชิด ติดกับ บริเวณ ด้านหลัง ของ ตึกแถว บ้าน โจทก์ตั้งแต่ ชั้นบน สุด
ตลอด แนว ถึง ชั้นล่าง ทำให้ โจทก์ และ บริวาร ต้อง ได้รับความเดือดร้อน ไม่
สามารถ เปิด หน้าต่าง ให้ แสง สว่าง และ อากาศ บริสุทธิ์ไหล ถ่ายเท เข้า บ้าน
โจทก์ ได้ สะดวก ขอให้ บังคับ จำเลย รื้อถอน แผ่น เหล็กที่ ปลูกสร้าง ตรง บริเวณ
หลัง ตึกแถว บ้าน โจทก์ ออก ทั้งหมด

จำเลย ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม ขาดอายุความ จำเลยไม่ได้ เป็น ผู้นำ แผ่น เหล็ก มา ปิด กัน แต่ มี บุคคลอื่น นำ มา ปิด กัน รวม 6 คน โดย มิได้ รุกล้ำ เข้า ไป ใน ที่ดิน ของ โจทก์ เหตุ ที่ โจทก์ และ บริวารได้รับ ความ เดือดร้อน เพราะ โจทก์ กระทำการ ต่อเติม หลังบ้าน โจทก์ที่ มี เนื้อที่ ว่าง ไว้ 2 เมตร ตาม พระราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร ฯ และกฎกระทรวง กับ เทศบัญญัติ กำหนด ไว้ มา ใกล้ชิด ติดกับ รั้ว ของ จำเลย และแผ่น เหล็ก ดังกล่าว ทำให้ เปิด หน้าต่าง ไม่ได้ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้องโจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำเลย รื้อ โครง เหล็ก ติด แผ่น เหล็ก หรือ ลังกะสี ออก ไป จาก ด้าน ที่ ปิดบัง ตึก ด้านหลัง ของ โจทก์

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "จำเลย ฎีกา ต่อไป ว่า โจทก์ ก่อสร้าง ตึก ผิดพระราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร และ เทศบัญญัติ เป็น การ ใช้ สิทธิ ไม่สุจริตและ จำเลย ก่อสร้าง แผ่น เหล็ก ใน เขต ที่ดิน ของ จำเลย เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริง จะ พังได้ ว่า โจทก์ ก่อสร้าง ตึก ผิด พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร และ เทศบัญญัติ ก็ เป็น เรื่อง ที่ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น จะ ต้อง ดำเนินการ กับ โจทก์ จำเลย ไม่มี สิทธิ อ้าง เหตุ ดังกล่าว ก่อสร้าง แผ่น เหล็กกัน จน เป็นเหตุ ให้ ปิด กัน แสงแดด และ ทาง ลม ที่ จะ เข้า ตึก โจทก์ ได้และ แม้ จำเลย จะ ก่อสร้าง ใน เขต ที่ดิน ของ จำเลย ก็ เป็น การ ใช้ สิทธิซึ่ง มี แต่ จะ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ บุคคลอื่น ซึ่ง เป็น การ ละเมิด ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ฎีกา จำเลย พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>